

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2326/2532

นางจงจิต วัฒนวิระชัย กับพวก

โจทก์

นายสมชาย วงศ์พานิช หรือนายจำรัส

ธรรมยศ กับพวก

จำเลย

นายอภิชัย ภูริกนกรัตน์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายชัชชัย แซ่โค้ว ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้
ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมและเงินสดจำนวน 240,000 บาท เป็นหลัก
ประกัน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ลงโทษจำเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,84,91,334,335,264,265,268

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องระหว่างพิจารณา
จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานลักทรัพย์โจทก์จึงขอถอนฟ้องข้อหาปลอมและใช้
เอกสารสิทธิปลอมเฉพาะจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 วรรค 2,265,268 เรียงกระทงลงโทษ ฐานรับของโจรจำคุกคนละ 6 ปี
ฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม ให้ลงโทษฐานใช้ จำคุกคนละ 2 ปี
รวมเป็นจำคุกคนละ 8 ปี สำหรับจำเลยที่ 1 ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ถูกศาลแขวง

พระนครใต้ลงโทษในความผิดอันเกิดจากการกระทำเดียวกับที่ฟ้องนี้และคดีถึงที่สุดแล้วตามคดีหมายเลขแดงที่ 6071/2529 ศาลนี้จึงลงโทษจำเลยที่ 1 อีกไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 เสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 153,152)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 3ชั่วคราว ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 200,000 บาท(อันดับ 31,123 แผ่นที่ 8)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 3ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 3ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ